



PUTUSAN
Nomor 1007 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALBERT S. S. MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar, Komplek Mustika Graha Asri, Blok F-10, RT 011, RW 001, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Minola Sebayang & Partners, beralamat di Head Office Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta Selatan, dan Branch Office Kompleks Ruko Embong Kemiri Square, Nomor 2B, Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk (Persero), yang diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Andy Kasih dan kawan, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, melalui cabangnya beralamat di Ruko Permata Kaltim, Jalan Pahlawan, Nomor 20-22, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Juhendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan, berkantor di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA

BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur,
Nomor 01, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 43, tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda (berikut perubahannya baik berupa perpanjangan dan/ataupun penambahan jumlah utang ataupun jangka waktu kredit);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp3.418.227.069,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Tagihan Lainnya (Rp)	Total (Rp)
Fixed Loan	384.612.256,00	862.916.632,37	2.170.698.180,63	-	3.418.227.069,00

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang timbul karenanya sampai seluruh utangnya dibayar lunas;

4. Mengabulkan permohonan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo* atas:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara yang terletak di Jalan Karang Kates, RT 20, RW 011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat permohonan sita jaminan dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara yang terletak di Jalan Karang Kates, RT 20, RW 011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan objek jaminan atas kewajiban Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda berikut perubahan-perubahan dan penambahannya;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan *illusioner* dan berlebihan sehubungan adanya sita jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *Hydraulic Excavator*, merek Hitachi, model ZX330. SN.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUP-040368 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 44, tanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W-12.16.636 AH.05.01 TH.2012/STD, tanggal 21 Juni 2012 yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

3. Menyatakan kewajiban/utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 43, tanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda, berikut dengan perubahannya telah lunas;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan tanpa syarat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara, seketika saat tanggal putusan *a quo* dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian materiil terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan (15 Juli 2021) hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi (keberatan) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 43, tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda (berikut perubahannya baik berupa perpanjangan dan/ataupun penambahan jumlah utang ataupun jangka waktu kredit);
 3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp3.418.227.069,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, setelah diperhitungkan sejumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt/2022/PT SMR, tanggal 22 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 24 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi (tangkisan) dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Tergugat untuk membayar kewajiban utangnya kepada Pembanding II/Terbanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp384.612.256,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 13,75 % (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah utang tersebut, untuk setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai utang tersebut

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



dibayar lunas;

- Menolak gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan dalam Rekonvensi Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2022/Pdt.Smr *juncto* Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding dan Pembanding I) tersebut di atas untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Perkara Perdata Nomor 87/Pdt/2022/PT SMR, tanggal 22 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 24 Maret 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding dan Pembanding I);
2. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding dan Pembanding II) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding dan Pembanding II) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *Hydraulic Excavator*, merek *Hitachi*, model ZX330, SN. AUP-040368 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 44, tanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H, Notaris di Samarinda dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W-12.16.636 AH.05.01 TH 2012/STD, tanggal 21 Juni 2012 yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
3. Menyatakan kewajiban/utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 43, tanggal 18 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Rusnah Saidah, S.H., Notaris Pengganti dari Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda, berikut dengan perubahannya telah lunas;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan tanpa syarat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara, seketika saat tanggal putusan *a quo* dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian materiil terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan (15 Juli 2021) hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993/Loktabat Utara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Baru Nomor 002/BAGI-SMD/OL/1/2012 tanggal 18 Januari 2012, Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 tanggal 18 Januari 2012, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 25 Juli 2014, Akta Jaminan Fidusia Nomor 44 tanggal 18 Januari 2012 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W12-16.636 AH.05.01 TH 2012/STD tanggal 21 Juni 2012, terbukti Tergugat Konvensi yang belum membayar keseluruhan utangnya kepada Penggugat Konvensi, maka tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Tergugat Konvensi telah wanprestasi, sehingga Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah dengan bunga sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALBERT S. S.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANURUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALBERT S. S. MANURUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1007 K/Pdt/2023